

자동차운전학원·전문학원에 대한 행정처분의 기준(제129조제1항관련)

위반사항	해당 법조문 (도로교통법)	구분	처분기준			
			1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 위반
1. 허위·부정한 방법으로 학원을 등록한 때	법 제113조 제1항제1호	학원	등록취소			
		전문학원	지정취소 · 등록취소			
2. 허위·부정한 방법으로 전문학원의 지정을 받은 때		전문학원	지정취소			
3. 법 제101조의 규정에 의한 시설 및 설비 등의 기준에 미달하게 된 때	법 제113조 제1항제2호	학원	제141조 제2항에 따른 3월 이하 보완명령	등록취소		
		전문학원	제141조 제2항에 따른 3월 이하 보완명령	지정취소 · 등록취소		
4. 학원을 설립·운영하는 자의 명의로 등록되지 아니한 자동차 또는 지방경찰청장의 확인을 받지 아니한 자동차로 운전면허 취득자에게 도로주행교육 또는 도로연수교육을 실시한 때	법 제113조 제1항제2호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지
		전문학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
5. 교육용 자동차에 관한 규정을 위반한 때 가. 교육용 자동차의 구조 기준에 관한 규정에 위반한 때 나. 교육용 자동차의 사용 유효기간(기능교	법 제113조 제1항제2호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지
		전문학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지

육용 자동차의 경우에 한한 다)또는 정기 검 사유효기간 (도로주행교육 용 자동차의 경우에 한한 다)이 지난 교 육용 자동차로 교육을 한 때 다. 사용연한이 지난 교육용 자동차로 교육 을 한 때(이륜 자동차 또는 원동기장치자 전거의 경우에 한한다.)						
6. 정당한 사유없이 개원 예정일부터 2 월이 지날 때까지 개원하지 아니한 때	법 제113조 제1항제3호	학원	등록취소			
		전문 학원	지정취소			
7. 정당한 사유없이 계속하여 2월 이상 휴원한 때	법 제113조 제1항제4호	학원	제101조 제3항에 따른 3월 이하 보 완명령	등록취소		
		전문 학원	제101조 제3항에 따른 3월 이하 보 완명령	지정취소 · 등록취소		
8. 등록한 사항에 관하여 변경등록을 하지 아니하고 이를 변경하는 등 부정한 방법으로 학원을 운 영한 때	법 제113조 제1항제5호	학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	등록취소	
		전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
9. 법 제103조제1항 의 규정에 의한 강	법 제113조 제1항제6호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~	15일초과 ~	15일초과 ~

사배치기준 또는 법 제104조제1항제2호의 규정에 의한 기능검정원 및 강사배치기준을 위반한 때				15일이하 운영정지	1월이하 운영정지	1월이하 운영정지
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
10. 법 제103조제1항의 규정에 의한 강사가 아닌 사람으로 하여금 자동차 운전에 관한 학과교육·장내기능교육 또는 도로주행교육을 하게 한 때	법 제113조 제1항제6호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	등록취소
11. 교육생 정원을 위반한 때 가. 일시 수용능력 인원을 초과한 때 나. 1일 최대 교육 횟수를 초과한 때 다. 도로주행교육을 받는 교육생의 정원이 기능교육을 받는 교육생의 정원(일시수용능력인원×1일 최대 교육 횟수)을 초과한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	경고 또는 7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	등록취소
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소
12. 교육시간을 지키지 아니한 때 가. 1일 1인당 교육시간을 초과한 것이 확인된 때 나. 매 교시당 교육시간 50분을 지키지 아니하는 때	법 제113조 제1항제7호	학원	경고 또는 7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
13. 기능교육의 방법을 위반한 때 가. 면허의 종별에	법 제113조 제1항제7호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하	1월초과 ~ 2월이하	2월초과 ~ 3월이하

따라 단계적으로 교육을 실시하지 아니한 때 나. 동승하여야 하는 기능교육용 자동차에 기능교육강사가 동승하지 아니하거나 단독교육을 강요한 때 다. 교재를 사용하지 아니하고 교육을 실시한 때		전문 학원	7일이하 운영정지	운영정지 7일초과 ~ 1월이하 운영정지	운영정지 1월초과 ~ 2월이하 운영정지	운영정지 2월초과 ~ 3월이하 운영정지
14. 학과교육의 방법을 위반한 때 가. 교육과정에 관한 계획없이 교육을 진행하는 때 나. 교재를 사용하지 아니하고 교육을 실시하는 때	법 제113조 제1항제7호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
15. 도로주행교육의 방법을 위반한 때 가. 연습면허를 받지 아니한 사람에게 도로주행 교육을 실시한 때 나. 강사가 동승하지 아니하고 교육을 실시한 때 다. 교재를 사용하지 아니하고 교육을 실시한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	2월초과 ~ 3월이하 운영정지
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	2월초과 ~ 3월이하 운영정지
16. 강사 또는 기능검정원이 신분증명서 또는 자격증을 달지 아니하고 교육을 실시한 때(학원에 불이익을 주기 위한 목적으로 위반	법 제113조 제1항제7호	학원	경고	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
		전문 학원	경고	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하	1월초과 ~ 2월이하

한 경우를 제외한다.)					운영정지	운영정지
17. 운영기준에 관한 규정에 위반한 때 가. 강사의 선임·해임시의 조치에 관한 규정에 위반한 때 나. 강사가 지켜야 하는 사항을 위반한 때 다. 수강신청에 관한 규정에 위반한 때 라. 영 별표 5 제9호 가목 (1)의 규정에 의한 보험에 가입하지 아니한 때 마. 영 별표 5 제9호 가목 (3)의 규정에 의한 장애인교육용 자동차를 갖추지 아니한 때(전문학원의 경우에 한한다.)	법 제113조 제1항제7호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	15월초과 ~ 1월이하 운영정지
		전문학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
18. 출석사항을 조작하는 등 교육사실을 허위로 확인한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	등록취소	
		전문학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
19. 갖추어 두어야 하는 장부 또는 서류를 갖추어 두지 아니하거나 기록을 유지하지 아니한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지
		전문학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하	1월초과 ~ 2월이하	1월초과 ~ 2월이하

				운영정지	운영정지	운영정지
20. 지방경찰청장이 지정한 노선 외의 도로에서 교육(연습 면허소지자에 대한 교육에 한한다)을 실시하거나 검정을 실시한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	등록취소	
		전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
21. 자동차 운전교육생을 모집하기 위한 연락사무소 등을 설치한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	2월초과 ~ 3월이하 운영정지
		전문 학원	15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	2월초과 ~ 3월이하 운영정지
22. 법 제109조제1항 후단의 규정을 위반하여 학원등 설립·운영자가 연수 교육에 응하지 아니하거나 학원등의 강사 및 기능검정원이 연수교육을 받을 수 있도록 조치하지 아니한 때	법 제113조 제1항제8호	학원	경고	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지
		전문 학원	경고	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
23. 법 제141조제2항의 규정에 의한 자료제출 또는 보고를 하지 아니하거나 허위의 자료를 제출 또는 보고한 때	법 제113조 제1항제9호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 15일이하 운영정지	15일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
24. 법 제141조제2항의 규정에 의한 관계공무원의 출입·검사를 거부 방해 또는 기피한 때	법 제113조 제1항제10호	학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 3월이하 운영정지	등록취소
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 3월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소
25. 법 제141조제2	법 제113조	학원	7일이하	7일초과	15일초과	15일초과

항의 규정에 의한 시설·설비의 개선 기타 필요한 명령에 따르지 아니한 때	제1항제11호		운영정지	~ 15일이하 운영정지	~ 1월이하 운영정지	~ 1월이하 운영정지
		전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
26. 교통안전교육을 실시하지 아니하는 때	법 제113조 제2항제1호	전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
27. 제79조 각 호의 어느 하나의 교통안전교육기관의 지정 취소 처분의 사유에 해당하는 때	법 제113조 제2항제2호	전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
28. 전문학원의 운영이 제104조제1항제4호의 규정에 의한 기준에 적합하지 아니한 때 가. 1인당 2시간을 초과하여 모의운전장치에 의한 기본조작교육을 실시한 것이 확인된 때 나. 학과교육, 기능교육 및 도로주행교육을 각각 3월을 경과하여 수료되도록 한 것이 확인된 때	법 제113조 제2항제3호	전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지
29. 법 제104조 제3항의 규정에 위반하여 전문학원이 승인을 얻지 아니하고 중요사항을 변경한 때	법 제113조 제2항제4호	전문 학원	7일이하 운영정지	7일초과 ~ 1월이하 운영정지	1월초과 ~ 2월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소
30. 법 제106조의 제5항의 규정을 위반하여 학감이 강사가 아닌 사람으로 하여금 자동차 운전	법 제113조 제2항제5호	전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	

에 관한 학과교육· 장내기능교육 또는 도로주행교육을 하 게 한 때						
31. 법 제108조의 제2항의 규정에 위 반하여 자동차운전 에 관한 학과교육 및 기능교육을 수료 하지 아니한 사람 또는 도로주행교육 을 수료하지 아니한 사람에게 기능검정 을 실시한 때	법 제113조 제2항제6호	전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
32. 법 제108조 제 3항의 규정을 위반 하여 기능검정원이 아닌 사람으로 하여 금 기능검정을 실시 하게 한 때	법 제113조 제2항제7호	전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
33. 기능검정원이 법 제108조 제4항 의 규정에 위반하여 허위로 기능검정의 합격사실을 증명한 때	법 제113조 제2항제8호	전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
34. 법 제108조 제 5항의 규정에 위반 하여 기능검정에 합 격하지 아니한 사람 에게 수료증 또는 졸업증을 교부한 때	법 제113조 제2항제9호	전문 학원	3월이하 운영정지	3월초과 ~ 6월이하 운영정지	지정취소 · 등록취소	
35. 법 제104조 제 1항제1호 내지 제3 호의 규정에 의한 지정기준에 적합하 지아니하게 된 때	법 제113조 제3항제1호	전문 학원	제141조 제2항의 규정에 의한 3월이하 보완명령	지정취소		
36. 법 제113조 제 1항 또는 제2항의 규정에 의한 학원의 운영정지 명령에 위 반하여 학원의 운영 행위를 계속하는 때	법 제113조 제4항	학원	등록취소			
		전문 학원	지정취소 · 등록취소			

(주) 행정처분의 기준적용에 있어서의 원칙

1. 위 표의 행정처분 기준 중 제18호, 제33호 및 제34호의 위반행위가 있었던 경우에는 1차 행정처분인 운영정지 외에 전문학원의 지정을 취소할 수 있다.
2. 지방경찰청장은 전문학원이 시설 및 설비 등의 기준과 지정기준에 적합하지 아니하여 제3호 또는 제35호의 규정에 의한 보완명령을 하는 때에는 보완명령의 기간 동안 기능검정을 중단하게 할 수 있다.
3. 위반행위가 2 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 중한 처분기준에 의하며, 2 이상의 처분기준이 동일한 운영정지인 경우에는 중한 처분기준의 2분의 1까지 가중할 수 있되, 각 처분기준을 합산한 기간을 초과할 수 없다.
4. 처분기준의 위반횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년 이내의 행정처분을 기준으로 한다.